

ประกอบกับขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎ ก.ตร. ดังกล่าว อยู่ในระหว่างใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งมาตรา ๓^๑ ได้บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงมีผลเสมือนเป็นการยืนยันหลักความเสมอภาคที่บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกัน ย่อมถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และหากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่สามารถอธิบายเหตุผลแห่งการเลือกปฏิบัติให้เพียงพอแก่การรับฟังได้ การเลือกปฏิบัตินั้นจะได้ชื่อว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาคที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง อีกทั้ง การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการรับราชการ นั้น ถือเป็นหลักประกันความมั่นคงในอาชีพอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ข้าราชการทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและได้รับโอกาสสำหรับวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในการรับราชการจึงเป็นสิทธิตามกฎหมายของข้าราชการตามหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ และหากหน่วยงานจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน หน่วยงานต้องคำนึงถึงหลักประกันความมั่นคงในอาชีพดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีผลกระทบกระเทือนต่อผู้มีสิทธิอยู่เดิม อย่างน้อยที่สุดเพียงเท่าที่จำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการอย่างแท้จริง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เปิดโอกาสให้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนสายงานระหว่างข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายงานตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนตำแหน่งว่างในสายงานที่ขาดแคลนอัตรากำลัง ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีที่เคยเปลี่ยนจากสายงานหลักไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ ทำหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารงานตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการจูงใจให้ข้าราชการตำรวจสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่ขาดแคลนอัตรากำลัง และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการจนถึงตำแหน่ง

^๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

มาตรา ๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้



รองผู้บังคับการ ภาควิชาบริหารงานตำรวจ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการโยกย้าย สับเปลี่ยนกลับมาดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการในสายงานหลัก กรณีดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีระยะเวลาการรับราชการน้อยกว่าตำแหน่งในสายงานหลัก เกิดจากหลักเกณฑ์ภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองที่ต้องการให้มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายระหว่างสองสายงานดังกล่าว ประกอบกับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยทั่วไปจะยึดหลักประสบการณ์ในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ต้องย้อนกลับไปนับระยะเวลารวมตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งเป็นการยึดประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มรับราชการ แตกต่างเป็นอย่างมากกับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ไม่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน ซึ่งมีสิทธิได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผู้บัญชาการเมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้วเพียง ๒ ปี และเป็นการยึดประสบการณ์ในตำแหน่งปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้น อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่เคยเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองมาก่อน มีประสบการณ์ในงานและมีความรู้ความสามารถน้อยกว่าผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักมาตลอดอย่างไร การออกกฎ ก.ตร. ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสองดังกล่าว จึงเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นการออกกฎที่เกินความจำเป็น โดยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ที่บัญญัติให้รักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ อีกทั้ง ยังเป็นการออกกฎที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิในการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของผู้ฟ้องคดีจนเกินสมควร จึงเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนกฎ ก.ตร. ดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่ที่มีการประกาศผลแห่งคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๙/๒๕๕๖)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแตกต่างจากคำตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ

สถานะของการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการมีความแตกต่างกัน ทั้งในส่วนของกฎหมายที่ให้อำนาจ การกำหนดที่มา คุณสมบัติ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด จึงไม่อาจนำความเป็นข้าราชการ

หรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมาเปรียบเทียบกันได้ การที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแตกต่างไปจากมติที่กำหนดบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนั้น ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับลูกจ้างที่มีรายได้น้อยเป็นสำคัญ ประกอบกับการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณภาครัฐควบคู่กันไปด้วยเสมอ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีมีมติปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ และเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างที่มีค่าจ้างต่อเดือนเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐรวม ๙ ฉบับ และบัญชีค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติเสนอ โดยให้มีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อมา คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้เสนอและเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ ว่า เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเพิ่มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใช้เงินงบประมาณของแต่ละรัฐวิสาหกิจเอง หลังจากนั้น กระทรวงแรงงานได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนมติดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ว่า เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ กรณีการปรับค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพราะข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นกัน และได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการแบ่งลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ออกเป็นกลุ่มที่มีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการขัดต่อ รัฐธรรมนูญเช่นกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีได้ขอความเห็น จากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ยอมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองคน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เฉพาะเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เฉพาะเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกมติใหม่ โดยให้ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับการปรับอัตราค่าจ้างขึ้นร้อยละ ๕ ทุกอัตรา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)^๒ และ (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดมาตรฐาน ขั้นต่ำของสภาพการจ้าง และเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับเงิน สำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ดังนั้น คณะกรรมการ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จึงมีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับสภาพการจ้างได้ เพียงแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนเท่านั้น การที่ กลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในนามสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ แห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีเห็นชอบให้ปรับอัตรา ค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราไม่เกินร้อยละ ๕ สำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา กระทรวงแรงงานจึงได้เสนอเรื่องขอทบทวนมติดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดียอมมีอำนาจที่จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้ หากเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งมติของคณะกรรมการกลั่นกรอง

^{๒-๓} พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง

(๒) เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้น อาจดำเนินการเองได้



ดังกล่าวหาได้มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องมีคำสั่งตามมติดังกล่าวเสมอไปไม่ การใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่มาตรา ๓๐^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นได้กำหนดว่า บุคคลย่อมเสมอกันและได้รับความคุ้มครองในทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ จะกระทำไม่ได้ แต่หากเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นแล้ว ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด แม้รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น จะถือเป็นหน่วยงานทางปกครองโดยสภาพ และมีลักษณะของหน่วยงานเช่นเดียวกันก็ตาม แต่สถานะของการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจกับข้าราชการนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดที่มา คุณสมบัติ ผลการตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น โดยข้าราชการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ เป็นต้น ส่วนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเป็นการกำหนดให้มีขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ซึ่งกรณีของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจะต้องเป็นไปและสอดคล้องกับสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ความเป็นข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจึงมีอาจนำมาเปรียบเทียบกันได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบสองคนซึ่งเป็นลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ใช้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ๕๘ ชั้น ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังเช่นกลุ่มลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจอื่น ซึ่งหากพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือนแล้วจะเห็นได้ว่า มีอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป และการที่รัฐวิสาหกิจใดแสวงหากำไรหรือไม่ ตลอดจนมีสวัสดิการพิเศษเพิ่มให้แก่ลูกจ้างในองค์การดังกล่าวหรือไม่

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



ก็หาเป็นเหตุให้จะต้องมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับข้าราชการไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแตกต่างไปจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติกำหนดเงินเดือนของข้าราชการ จึงมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองคนกล่าวอ้างว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรมต่อพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีค่าจ้างต่อเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีค่าจ้างต่อเดือนต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับ การปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อย นั้น เมื่อพิจารณามติของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว จะเห็นได้ว่า การอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับข้าราชการที่มีรายได้ต่ำ และมีมติคณะรัฐมนตรีกรณีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ นั้น ก็มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ การช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอัตราเงินเดือนโดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ถือว่าเป็นผู้มีรายได้สูง สามารถดำรงชีพได้โดยที่ภาครัฐไม่ต้องช่วยเหลือ การใช้ดุลพินิจกำหนดอัตราค่าจ้างตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปรับอัตราค่าจ้าง ทั้งตามมาตรฐานวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่า ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือนนั้น ถือเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีพได้โดยที่ภาครัฐไม่ต้องช่วยเหลือ นอกจากนั้น ในการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงบประมาณของภาครัฐควบคู่กัน กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เห็นควรยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราร้อยละ ๕ โดยเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างดังกล่าวแล้ว ต้องมีอัตราค่าจ้างเดิมรวมกับที่ได้ปรับครั้งนี้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบสองคน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๒/๒๕๕๘ และที่ พ.๑๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๓.๑ การปฏิเสธคำขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ”

วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้พระภิกษุใช้คำนำหน้าว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งป้องกันมิให้พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ และกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มิได้เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์อย่างใด ๆ แก่พระภิกษุ ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขตปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามในกรณีดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตหรือเสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคล ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปุระ) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือในกรณีดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือหารือไปยังกรมการปกครอง ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งว่าพระภิกษุ สามเณร เป็นบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และพระภิกษุ สามเณรที่บวชโดยถูกต้อง คณะสงฆ์จะออกหนังสือสุทธิให้ทุกรูป ซึ่งสามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ แต่หากพระภิกษุ สามเณรประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่กรมการปกครองและมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ เมื่อกรณีของผู้ร้องไม่ได้มีชื่อในทะเบียนราษฎรของวัดและไม่มีหลักฐานหนังสือสุทธิแสดงว่าเป็นพระภิกษุ และหลักฐานยืนยันสถานะความเป็นบรรพชิตก็มิได้ออกและรับรองโดยมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม จึงไม่สามารถแก้ไขคำนำหน้านามว่า “พระ” เพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงผลการพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งปฏิเสธการออกบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนมีเจตนารมณ์ที่จะให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตามที่กำหนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไว้ใช้แสดงตนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตรและทางราชการ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตามกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการยกเว้นอาจมีเหตุผลของเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะกรณีตามข้อ ๒ (๓)^๕ ของกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนฯ สำหรับกรณีของพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชนั้น เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดนิยามความหมายของผู้มีสภาพเช่นนั้นไว้ในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือในกฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนฯ แต่อย่างใด กรณีจึงต้องแปลความหมายคำว่า “ภิกษุ” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดองค์กร การกำหนดโครงสร้างการปกครอง และการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งตามมาตรา ๕ ทวิ^๖ ได้บัญญัติว่า “คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอกราชอาณาจักร และ “คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจันนิกายหรืออนัมนิกาย กรณีจึงเห็นได้ว่า “ภิกษุ” ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายที่ออกตามบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว

^๕ กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

(๓) ภิกษุ สามเณร นักพรตและนักบวช

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๖ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๕ ทวิ ในพระราชบัญญัตินี้

“คณะสงฆ์” หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจ ในหรือนอกราชอาณาจักร

“คณะสงฆ์อื่น” หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจันนิกาย หรือ อนัมนิกาย

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

^๗ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑. ภิกษุ

๒. สามเณร

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ย่อมต้องเป็นพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น และหากภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณรที่กำหนดให้การใช้คำนำหน้านามพระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัดให้ใช้คำว่า “พระ” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น ซึ่งการกำหนดแนวปฏิบัติขึ้นใช้บังคับกับคณะสงฆ์ในปกครองของมหาเถรสมาคมดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปกครอง ทั้งนี้ หากพระภิกษุไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง มาตรา ๒๗^๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ บัญญัติให้พระภิกษุรูปนั้นต้องสละสมณเพศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในทางทะเบียนราษฎร เนื่องจากคำนำหน้านามดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่พระภิกษุขอมีบัตรโดยผลของมาตรา ๗ (๑)^๙ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดกรณีที่พระภิกษุมีการแสดงภาวะที่ไม่แน่นอนว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ได้นอกจากนั้น ยังจะเป็นเครื่องช่วยในการตรวจสอบมิให้พระภิกษุกระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรุะ) ซึ่งมีใช้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่จะมีสิทธิใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุสามเณร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแก้ไข

^๙ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗ เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
- (๒) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจณ
- (๓) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
- (๔) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่รับทราบคำวินิจฉัยนั้น

^๙ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๗ ขนาด สี และลักษณะของบัตร ตลอดจนรายการในบัตร และรายละเอียดของรายการในบัตร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ในบัตรอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รูปถ่ายและเลขประจำตัวของผู้ถือบัตร และจะมีรายการศาสนา หรือนิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาซึ่งผู้ถือบัตรนับถืออยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



คำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมติของมหาเถรสมาคมมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีแล้วปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้เสรีภาพการถือศาสนาจะเป็นเสรีภาพที่ได้มีการรับรองไว้ตามมาตรา ๓๗^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐไม่อาจออกกฎหมายมาจำกัดเสรีภาพนี้ได้ แต่รัฐธรรมนูญก็ได้มีการระบุข้อจำกัดการใช้เสรีภาพดังกล่าวไว้บางประการ กล่าวคือ บุคคลสามารถมีเสรีภาพในการถือศาสนาตามแต่ที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการกำหนดให้พระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และยังไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ใช้คำนำหน้านามว่า “พระ” แทนคำว่า “นาย” แล้วตามด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุนั้น มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น กรณีจึงเห็นได้ว่า การกำหนดให้ใช้คำนำหน้าว่า “พระ” มิใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือประโยชน์พิเศษแก่พระภิกษุตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขคำนำหน้าจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงมิได้เป็นการกระทบต่อเสรีภาพในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งบรรพชิตนิกายวัชรยาน (เกปฺรฺเซ) ของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ได้บัญญัติรับรองไว้แต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิเสธคำขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขคำนำหน้านามจากคำว่า “นาย” เป็นคำว่า “พระ” จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙/๒๕๕๗)

^{๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

๓.๒ การใช้เครื่องพันธนาการและโซ่ตรวนกับผู้ต้องขังในเรือนจำ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทและที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ กำหนดให้ การปฏิบัติต่อบุคคลที่อยู่ในสถานะของผู้ต้องขัง ย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการได้ เพียงแต่ต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ประเทศไทยจะเป็นภาคีสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำความผิดหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติแล้วก็ตาม แต่เมื่อ ยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว การปฏิบัติต่อบุคคล ในสถานะของผู้ต้องขังจึงต้องเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕๖ ต้องคำพิพากษาของศาลอาญาให้ลงโทษ ประหารชีวิต คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลาง คลองเปรมผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนได้ถูกใส่เครื่องพันธนาการ (จำตรวน) ไว้ตลอดเวลา ที่ถูกจองจำ โดยกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อ้างว่าเพื่อป้องกันการหลบหนี ผู้ฟ้องคดี ทั้งสามสิบเก้าคนเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ เป็นการขัดต่อกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามใช้ เครื่องพันธนาการเพื่อการลงโทษ และห้ามใช้โซ่ตรวนในการจองจำนักโทษ จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๖^{๑๑} มาตรา ๒๙^{๑๒} และมาตรา ๓๑^{๑๓} ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดมูลคดีพิพาทในคดีนี้

^{๑๑-๑๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะกระทบกระเทือน สาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้



และมาตรา ๒๖^{๑๔} มาตรา ๒๙^{๑๕} และมาตรา ๓๒^{๑๖} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ เห็นได้ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ และการจับและคุมขังบุคคลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก้คดีเป็นนักโทษต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ประหารชีวิต และถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งการเป็นผู้ต้องขัง การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในบางประการ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไป

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

^{๑๔-๑๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๖ การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นนั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และแม้ว่าจะได้มีการตราปณญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และกฎมาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติต่อนักโทษขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพของข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว จะมีได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่การที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการกระทำอื่นหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสำคัญในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ย่อมมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การปฏิบัติต่อบุคคลในสถานะของผู้ต้องขังย่อมเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการแก้ไขบทกฎหมายนั้นให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว

เมื่อได้พิจารณากฎหมายภายในที่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งถูกขังเอาไว้ อันได้แก่ มาตรา ๑๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เห็นได้ว่า กรอบในการใช้ดุลพินิจในการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง เหตุอาจมีได้หลายกรณี ซึ่งในกรณีเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเอง หรือผู้อื่น หรือเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม นั้น การพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดเป็นบุคคลที่น่าจะกระทำการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ ย่อมต้องพิจารณาตั้งแต่การกระทำ ความผิดในทางอาญาของผู้ต้องขัง พฤติกรรมในกระบวนการพิจารณาคดีของผู้ต้องขัง รวมถึง พฤติกรรมของผู้ต้องขังภายหลังที่อยู่ภายในเรือนจำ หรือมีมูลเหตุจูงใจอื่นใดในการที่จะคาดหมายได้ว่าจะอาจมีการหลบหนีการควบคุม หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ย่อมไม่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบเก้าคนเป็นผู้ต้องโทษประหารชีวิต

^{๑๗} พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง เว้นแต่

(๑) เป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตไม่สมประกอบอันอาจเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่น

(๓) เป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม

(๔) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องใช้เครื่องพันธนาการ

(๕) เมื่อรัฐมนตรีสั่งว่าเป็นการจำเป็นจะต้องใช้เครื่องพันธนาการเนื่องแต่สภาพของเรือนจำหรือสภาพการณ์

ของท้องถิ่น

ภายใต้บังคับอนุมาตรา (๔) และ (๕) แห่งมาตรานี้ ให้พัศดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจที่จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและที่จะเพิกถอนคำสั่งนั้น



ตามคำพิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นโทษสูงสุดสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน โดยพิจารณาจากความผิดและบทลงโทษตามคำพิพากษาของศาล ประกอบกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าในการพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น มีการพิจารณาข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจำซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง สภาพของสถานที่ควบคุมที่มีผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีการกำหนดโทษสูงรวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องขัง เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุหรือพฤติการณ์อันคาดหมายได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนจะเป็นบุคคลที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น และเป็นบุคคลที่น่าจะพยายามหลบหนีการควบคุม หากไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการใช้ตรวนขนาดที่ ๑ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด และเป็นการใช้เครื่องพันธนาการอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕^{๑๙} ข้อ ๒๖^{๒๐} และข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง^{๒๐} ของกฎกระทรวงมหาดไทยฯ แม้การใช้เครื่องพันธนาการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนในเรือนจำไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนไม่อาจดำเนินชีวิตตามปกติได้ ทั้งการใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันผู้ต้องขังหลบหนีหรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อตนเอง

^{๑๙-๒๐} กฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๔

ข้อ ๒๕ เครื่องพันธนาการที่จะใช้กับผู้ต้องขังนั้นมี ๔ ประเภท คือ

- (๑) ตรวน
- (๒) กุญแจมือ
- (๓) กุญแจเท้า
- (๔) โซ่ล่าม

ข้อ ๒๖ ตรวนมี ๓ ขนาด คือ

- (๑) ขนาดที่ ๑ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๐ มิลลิเมตร
- (๒) ขนาดที่ ๒ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๒ มิลลิเมตร
- (๓) ขนาดที่ ๓ วัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวน ๑๗ มิลลิเมตร

โซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๑ และขนาดที่ ๓ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กสำหรับขนาดที่ ๑ ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร และสำหรับขนาดที่ ๓ ไม่เกิน ๑๗ มิลลิเมตร ส่วนโซ่ระหว่างวงแหวนของตรวนขนาดที่ ๒ ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร กับให้มีขนาดของลูกโซ่ซึ่งวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กไม่เกิน ๔.๗๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๒๘ การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังนั้น โดยปกติให้ใช้ตรวนขนาดที่ ๑ หรือขนาดที่ ๒ หรือกุญแจเท้า เว้นแต่เห็นว่าเหตุจำเป็นหรือศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ต้องขังนั้นตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์จะใช้ตรวนขนาดที่ ๓ ก็ได้



หรือผู้อื่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่สามารถคาดเห็นได้โดยปกติทั่วไป ดังนั้น การเลือกใช้ประเภทและขนาดของเครื่องพันธนาการในคดีนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตาม ความจำเป็นของพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็น การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คนแต่ประการใด การที่เรือนจำกลาง คลองเปรมใช้เครื่องพันธนาการโดยจำตรวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบแก่คน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๗ ที่ อ.๔๒๐/๒๕๕๖ ที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๖ ที่ อ.๖๙๒/๒๕๕๗ และที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ต้องอยู่ภายใต้ขอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ มิได้หมายถึงเฉพาะแต่สื่อมวลชน เท่านั้น หากหมายรวมถึงบุคคลโดยทั่วไปด้วย ดังนั้น นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไป จึงมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางรายการที่ออกอากาศทางสถานีของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการดังกล่าวจะกระทำมิได้ เว้นแต่ มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือกรณีอื่นตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ การที่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ออกอากาศ รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะ ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ ของประชาชนอย่างร้ายแรง หากฝ่าฝืนมีโทษต้องถูกปรับทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติ แห่งกฎหมายดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง



และกิจการโทรทัศน์ จึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังกล่าวกำหนดไว้ด้วย รวมถึงผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ก. (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทำการออกอากาศรายการ “เจาะข่าวร้อน ล้วงข่าวลึก” ออกอากาศทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ถึงสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ระหว่างเวลา ๒๑.๑๐ ถึงเวลา ๒๒ นาฬิกา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่า ภายหลังการทำสัญญาเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดี ขอตรวจสอบบทรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะออกอากาศในวันดังกล่าว และต่อมาได้ระงับการออกอากาศเทปรายการของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มการเมืองซึ่งอาจสร้างความแตกแยกในสังคมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบผลการตรวจสอบเทปรายการดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาได้แจ้งเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า มีการเสนอพาดพิงถึงบุคคลอื่นอันอาจทำให้เกิดความแตกแยกขัดกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งข้อสัญญาระบุไว้ว่ามีให้ผู้เช่าจัดรายการเกี่ยวกับการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และเมื่อได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็มิได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๖๔,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีข้อพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔๕^{๒๑} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่ เห็นว่า

^{๒๑} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรา นี้ จะกระทำมิได้



สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าเช่าเวลาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีนั้น มีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับจ้างผลิตรายการออกอากาศทางสื่อ มิได้ทำหน้าที่ในการนำข่าวสารไปสื่อสารต่อมวลชนโดยตรง จึงไม่มีลักษณะเป็นสื่อมวลชนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ แล้ว คำว่า “บุคคล” ของบทบัญญัติดังกล่าว ย่อมหมายความว่าบุคคลโดยทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคล อาชีพใดอาชีพหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลโดยทั่วไปย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางรายการของผู้ฟ้องคดีได้ โดยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งการจำกัด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้นั้นเมื่อมีกฎหมาย ให้อำนาจไว้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือกรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

กรณีมีข้อพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการออกอากาศของผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง

การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซง ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลดทอนเสรีภาพตามมาตรา ๓๗ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้น ตามวรรคสอง

การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้ จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทำมิได้

^{๒๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๙ ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้ หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ห้ามมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด

^{๒๓} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อนามองของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน อย่างร้ายแรง

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาต ไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจสั่งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้น ได้ทันที และให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขตามที่สมควร หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้



และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ฯ เป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา ๓๖ เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบโดยกฎหมาย มาตรา ๔๓ เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ มาตรา ๔๕ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๖ เสรีภาพของพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ใดประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ แม้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นส่วนราชการก็ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานีประจำแต่ละสถานี เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้อำนวยการสถานีต้องรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายและประกาศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อำนวยการสถานีเสมือนเป็นการกระทำของตนเอง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง หากผู้ถูกฟ้องคดีฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวมีโทษถูกปรับทางปกครอง และผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการออกอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยังต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ดังนั้น ผู้จัดรายการที่ออกอากาศในนามของผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการตรวจสอบรายการที่จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ ได้

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจสอบข่าวรายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เนื้อหาของรายการพาดพิงถึงบุคคลอื่น อันอาจทำให้เกิดความแตกแยก ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ประกอบกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและให้การออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ รวมทั้งมีสิทธิตามข้อสัญญาในการตรวจสอบเทปรายการก่อนออกอากาศและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งหากไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิไม่อนุญาตให้ออกอากาศรายการได้ ประกอบกับบันทึกถ้อยคำของผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในชั้นไต่สวนคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ว่า รายการของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขบวนการล้มเจ้า ซึ่งได้มีการออกอากาศเป็นจำนวนหลายครั้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณารายการของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอาจต้องรับผิดชอบกระทำละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีสิทธิระงับการออกอากาศรายการของผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยสัญญาและโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและไม่ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๓๘/๒๕๕๘)

๓.๔ กฎกระทรวงที่ให้สิทธิแก่บุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะได้รับการบริการสาธารณสุขเพื่อยืดการตายหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย

เมื่อหลักการและเหตุผลของการตรากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมไปถึงเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้เกินไปกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายแม่บท เพียงแต่เป็นการอธิบายความ กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติ



การทรมานจากการป่วยเท่านั้น ซึ่งการจัดทำหนังสือดังกล่าวถือเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบ ความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด อีกทั้ง สิทธิดังกล่าวก็มีใช้สิทธิที่จะเลือก ไม่มีชีวิตอยู่ ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจึงมิได้มีเนื้อหาสาระที่ขัดต่อกฎหมาย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นข้าราชการบำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว เห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณสุขด้านการสาธารณสุข ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับการศึกษาอบรมให้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ ในขณะนั้น และจะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยให้เสียชีวิต การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดื้อวั้น ไม่ให้การรักษาหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยืดชีวิต จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกเพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ เป็นเรื่องสิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ตามมาตรา ๑๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

^{๒๔} พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง